

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 2단계 경쟁입찰에 대한 예가산정 및 개찰진행 미흡

소 관 부 서 △실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

◆실에서는 2024년 1월 30일 ‘구동기 브레이크 내구성 시험설비 제작’에 대해 △실로 계약의뢰를 하였다.

△실은 위의 계약의뢰 건에 대해 2024년 3월 26일 조달청 나라장터에 입찰공고 하였으며, 입찰공고 내용을 보면 계약 방식은 2단계 경쟁입찰(규격가격 동시)로 예가방법은 ‘비예가’로 진행하였다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제18조제3항에서는 계약 담당자 등이 물품의 제조·구매 또는 용역계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우 규격과 가격 또는 기술과 가격 입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술 입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하도록 하고 있다.

또한, 같은 시행령 제42조제3항에서는 계약 담당자 등이 「국가계약법 시행령」 제18조에 따른 입찰의 경우에는 예정가격¹⁾ 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로

1) 예정가격은 계약담당자가 계약을 체결함에 있어 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자, 계약자 또는 계약금액을 결정하는 기준 등으로 삼기 위하여 미리 작성비치해 두는 가격을 말함

결정하도록 하고 있다.

따라서, 2단계 경쟁입찰(규격가격 동시)을 진행하는 경우에는 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 예정가격을 결정하여 입찰 공고를 하여야 하며, 규격 또는 기술 입찰에 대한 평가 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 △실에서는 ‘구동기 브레이크 내구성 시험설비 제작’에 대한 계약 방식을 2단계 경쟁입찰(규격가격 동시)로 입찰 공고를 하면서 예가 방법을 예정가격이 아닌 비예가로 등록하였으며, 계약의뢰 부서인 ◆실에서 실시한 기술 입찰에 대한 평가 결과 평가대상 3개 업체 중 1개 업체가 부적격 판정되었음을 통보(2024. 4. 15.)하였으나 부적격 판정받은 1개 업체도 가격을 개찰하였다.

△실은 2단계 경쟁입찰(규격가격 동시)을 종전에는 조달청에 의뢰하다가 최초로 진행하다 보니 조달청 ‘나라장터시스템’ 이용 미숙으로 기술 입찰 평가 결과 부적격 판정받은 업체도 가격을 개찰하였고, 예정가격을 공고해야 하는 사항도 준수하지 못하였다.

관계부서 의견 △실은 기술 입찰 평가 결과 부적격 판정받은 업체의 가격을 개찰한 사실과 예정가격을 공고하지 않은 사실에 대해 ‘나라장터시스템’ 이용 미숙인 부분을 인정하였으며, 부적격 판정받은 업체의 가격을 개찰한 사실에 대해 해당 업체에 공지 후 이해를 구하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △실장은

① 2단계 경쟁입찰(규격·가격 동시)을 진행하는 경우에는 입찰공고 시 예정가격을 작성하여 공고하고, 가격입찰을 개찰 시에는 규격 또는 기술입찰에 대한 평가 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 개찰하시기 바라며,[주의(부서)]

② 유사사례가 발생하지 않도록 계약 담당자를 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보)